



15° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 05008-2020-0-1817-JR-CO-15
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : HIDALGO CHAVEZ, JOSE MIGUEL
ESPECIALISTA : PACHAS LOPEZ, WILLIAM GERMAN
TERCERO : CUEVA LIAS, ANGEL MARIA PERITO
DEMANDADO : URBINA QUEZADA, GUSTAVO ALONSO
: TORRES ORTIZ, FELIPE MANUEL
DEMANDANTE : QUIÑONES LAY, PILAR MERCEDES
: QUIÑONES LAY, ROCIO PAOLA

Resolución Nro. TREINTA Y NUEVE
Lima, 15 de diciembre de 2025. –

Dado cuenta en la fecha el escrito con código de ingreso 367297-2025, presentado el 11 de diciembre de 2025 por la parte ejecutante: Al principal: Téngase presente el arancel judicial por concepto de solicitud de remate judicial y las cédulas de notificaciones adjuntas, teniéndose por cumplido el mandato dispuesto en la resolución N° 36. Al único otrosí: Téngase presente; y:

ATENDIENDO:

Primero: Mediante la Resolución N° 36, de fecha 23 de octubre de 2025, se resolvió aprobar el informe pericial de valorización del inmueble sub litis embargado ubicado en Calle Alejandro Freundt N° 149-151 y Calle Daniel Urrea N° 294, Urbanización Costa Sur, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida N° 42041904 del Registro de Predios de Lima, determinándose que el valor comercial asciende a US\$ 750,390.00 dólares americanos.

Segundo: En dicho escenario, la parte ejecutante solicita la convocatoria a remate electrónico del inmueble sub litis embargado. Al respecto debe señalarse que si bien es cierto que el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 3° de la Ley 32297, ahora dispone lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 30229, Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo”.

Tercero: Ciertamente es también que, en el caso en concreto, el proceso se encuentra en etapa de ejecución forzada desde antes que se publicara la modificación antes señalada, por ende, en aplicación de la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil, se deben seguir aplicando las normas procesales anteriores a la modificación legislativa, a todos los actos procesales que cuenten con principio de ejecución.

Cuarto: Por tanto, en el caso en concreto, la convocatoria del remate electrónico, debe ordenarse conforme al texto que tenía el artículo 731° del Código Procesal Civil, hasta antes de su modificación por la Ley N° 32297. En armonía con lo anterior, la convocatoria del remate electrónico, debe seguirse conforme al procedimiento que establecía en la Ley N° 30229, hasta antes de su modificación por la Ley N° 32297.

Quinto: En atención a lo anterior se precisa que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU, del portal web del Poder Judicial, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

Sexto: Una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley referida, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico.

Séptimo: Acorde a las implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a ellas, debiendo además atenerse a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias. En tal sentido, el artículo 13 de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU automáticamente reprogramará una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procederá automáticamente a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

Octavo: Finalmente, en el caso que hubiere adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate, con pérdida del monto por oblate, como concepto de multa e inhabilitación para participar como usuario postor en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro de remates electrónicos judiciales y publicidad a nivel nacional por el periodo de inhabilitación, conforme lo estipulan los artículos 16, 17 y 18 inciso b) de la citada Ley.

Por las razones que anteceden, y de conformidad con lo previsto en el artículo 731° del Código Procesal Civil:

SE RESUELVE:

CONVOCAR A PRIMER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU) el bien inmueble sub litis embargado ubicado en Calle Alejandro Freundt N° 149-151 y Calle Daniel Urrea N° 294, Urbanización Costa Sur, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida N° 42041904 del Registro de Predios de Lima.

De declararse desierta la primera, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE** la segunda; y, de quedar esta desierta, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE** la tercera.

En consecuencia, se procede a detallar el inmueble con sus respectivas cargas y gravámenes, tasación comercial y bases que servirán para las convocatorias, con las siguientes precisiones:

Acreencia de la ejecutante: US\$ 70,000.00 dólares americanos. (Quedan pendientes de liquidar los intereses legales, las costas y los costos).

Descripción: De acuerdo a la tasación, se trata de una vivienda de 3 pisos más azotea, con la siguiente distribución: primer piso: sala-comedor, repostería, cocina, ½ baño principal, garaje, lavandería y garaje, ½ baño de servicio. Segundo piso: 3 dormitorios, cuarto de costura, escritorio, 2 baños y hall. Tercer piso: dos cuartos de servicio; hay más edificaciones y desconoce la distribución. Tiene acceso independiente por escalera de uso exclusivo. Azotea: Patio tendal, cuartos de servicio, no declarada. Tiene un área de terreno de 298.86 m² y área techada de 627.60 m². Antigüedad de la edificación de 53 años aproximadamente y estado de conservación regular.

Tasación comercial: Ascende a US\$ 750,390.00 dólares americanos.

Precio base del remate para las tres convocatorias:

- Base de la Postura para la Primera Convocatoria: Las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a US\$ 500,260.00 dólares americanos.
- Base de la Postura para la Segunda Convocatoria: con la deducción del 15% del precio que sirvió de base para la primera convocatoria, ascendente a US\$ 425,221.00 dólares americanos.
- Base de la Postura para la Tercera Convocatoria: con la deducción del 15% del precio que sirvió de base para la segunda convocatoria, ascendente a US\$ 361,437.85 dólares americanos.

Cargas y gravámenes: De acuerdo a la copia literal y certificado de gravamen adjuntados por la ejecutante, el inmueble tiene las siguientes afectaciones:

- Embargo registrado en el asiento D00001, ordenado por el Segundo Juzgado Civil de Ica, por la suma de US\$ 12,000.00 dólares americanos, sobre los derechos y acciones correspondientes a Víctor Sotil Vásquez y Rosa Amelia Delgado Acosta, en el proceso seguido por Banco de Crédito del Perú, sobre Medida Cautelar Fuera de Proceso.
- Embargo registrado en el Asiento D00007, hasta por la suma de US\$ 80,000.00 dólares americanos, ordenado por el 15° Juzgado Civil – Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. En el proceso seguido por Pilar Mercedes Quiñones Lay contra Felipe Manuel Torres Ortiz y Gustavo Alonso Urbina Quezada, expediente N° 05008-2020-33.

Oblaje: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y el arancel judicial correspondiente.

Publicidad: Una vez vencido el plazo de oposición y habiendo quedado firme la presente resolución, el Especialista Legal del proceso deberá proceder con la publicación del aviso de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias.

Fíjese los avisos de remate por única vez en el inmueble sub litis a través del encargado del Rem@ju de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y en la vitrina del Juzgado por la Especialista Legal de actos externos.

- **CUMPLA LA EJECUTANTE** con verificar que todos los datos concernientes al remate electrónico se encuentren correctamente descritos, bajo su responsabilidad. Asimismo, **CUMPLA LA EJECUTANTE**, con adjuntar la copia literal actualizada del inmueble.
- **NOTIFIQUESE AL BANCO DE CREDITO DEL PERU** en Calle Centenario N° 156, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima. Para su conocimiento y fines que estime pertinente, toda vez que existe anotado un embargo a su favor respecto del inmueble sub litis materia de remate electrónico.